

■ 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 시행령 [별표 5의3]
<신설 2026. 9. 30.>

과징금의 산정 기준과 절차(제60조의11제4항 관련)

1. 과징금의 산정단계

과징금은 제2호가목에 따라 산정된 기준금액에 같은 호 나목에 따른 1차 조정, 같은 호 다목에 따른 2차 조정 및 같은 호 라목에 따른 부과과징금 결정을 순차적으로 거쳐 산정한다. 다만, 가중하는 경우에도 법 제48조의8제1항에 따른 과징금 금액의 상한을 넘을 수 없다.

2. 과징금의 산정단계에 따른 산정방식과 고려 사유

가. 기준금액의 산정

기준금액은 법 제48조의8제1항에 따른 매출액에 같은 조 제2항 각 호의 사항을 고려하여 판단한 침해사고의 중대성에 따라 다음 표의 구분에 따른 과징금 산정비율(이하 "부과기준율"이라 한다)을 곱하여 산출한 금액으로 한다.

침해사고의 중대성	부과기준율의 범위
매우 중대한 침해사고	2.1% 이상 2.7% 이하
중대한 침해사고	1.5% 이상 2.1% 미만
보통 침해사고	0.9% 이상 1.5% 미만
약한 침해사고	0.03% 이상 0.9% 미만

나. 1차 조정

과학기술정보통신부장관은 침해사고의 기간, 침해사고로 인하여 취득한 이익(비용절감을 포함한다)의 규모, 정보통신서비스 제공자의 업무 형태 및 규모를 고려하여 가목에 따라 산정된 기준금액의 100분의 90의 범위에서 그 금액을 가중하거나 감경할 수 있다.

다. 2차 조정

과학기술정보통신부장관은 다음의 사항(법 제48조의8제2항 각 호의 사항 중 나목에 따른 1차 조정 단계에서 이미 고려된 사항은 제외한다)을 종합적으로 고려하여 1차 조정을 거친 금액의 100분의 50의 범위에서 그 금액

을 가중하거나 감경할 수 있다. 다만, 과징금을 체납하고 있는 경우에는 감경하지 아니할 수 있다.

- 1) 과학기술정보통신부장관 및 관계기관의 침해사고 조사 협조 여부
- 2) 침해사고로 인한 피해의 회복 및 피해 확산 방지 조치의 이행 여부
- 3) 정보보호 인력 및 예산 확보, 정보보호수준 평가, 정보보호위원회 운영, 정보보호 관리체계 인증, 침해사고 예방·대응 매뉴얼 작성, 자율적인 정보보호 활동 등 정보보호를 위한 전반적 노력
- 4) 침해사고의 주도 여부
- 5) 침해사고 사실의 자진신고 여부

라. 부과과징금의 결정

과학기술정보통신부장관은 다음의 사항을 고려하여 다목에 따라 산정된 과징금이 과중하다고 인정되는 경우에는 해당 금액의 100분의 90 범위에서 감경할 수 있다. 다만, 과징금을 체납하고 있는 경우에는 감경하지 아니할 수 있다.

- 1) 침해사고가 발생한 정보통신서비스 제공자의 재산상태 등 현실적인 부담능력
- 2) 경제위기 등으로 침해사고가 발생한 정보통신서비스 제공자가 속한 산업 여건이 현저하게 변동되거나 지속적으로 악화된 상태인지 여부

3. 세부 기준

제2호가목에 따른 기준금액의 산정에 관한 세부 기준 및 침해사고의 중대성 판단 기준, 같은 호 나목 및 다목에 따른 1차·2차 조정의 세부 기준, 같은 호 라목에 따른 부과과징금의 결정을 위한 세부 기준 및 그 밖에 과징금의 부과에 필요한 사항은 과학기술정보통신부장관이 정하여 고시한다.